

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0099839-23.2015.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **TYAGO ROCHA PIRES**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **José Fernandes Freitas Neto**

Vistos, etc.

TYAGO ROCHA PIRES, R.G. 45.614.209, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "Caput", da Lei 11.343/06, isto porque, no dia 18 de novembro de 2015, por volta das 11h, na Alameda Barão Piracicaba, 96, Santa Cecília, nesta Capital, trazia consigo, sem autorização legal e regulamentar, para comércio com terceiros, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consistente em 53g (cinquenta e três gramas) de cocaína na forma de 131 (cento e trinta e uma) porções de crack, e 26,2g (vinte e seis gramas e dois decigramas) de cocaína, acondicionados em 36 (trinta e seis) pinos plásticos denominados "ependorfs", além da quantia de

0099839-23.2015.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

R\$141,75 (cento e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) em pecúnia proveniente, pois, da mercancia, bem como um aparelho celular.

O acusado foi qualificado (fls. 24), pregressado (fls. 25) e recebeu nota de culpa (fls. 23).

Oferecida a denúncia de fls. 01/02, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 03/50, o acusado foi notificado (fls. 84), vindo aos autos defesa preliminar de fls. 94/96, subscrita por Dra. Defensora Pública nomeada. A denúncia foi recebida por despacho no dia 29 de fevereiro de 2016 (fls. 98/99), tendo o acusado sido citado às fls. 132.

Durante a instrução da causa, foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o acusado interrogado ao final da instrução (tudo gravado em mídia digital acostada aos autos).

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça postula a integral procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 154/149). O Dr. Defensor Público nomeado, por seu turno, pugna pela absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pede pela desclassificação do crime para o artigo 28,

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

da Lei nº 11.343/06, e que sejam concedidas as benesses legais.

Encontram-se, ainda, nos autos, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 12/15); o auto de exibição e apreensão de fls. 16/17; o exame químico-toxicológico de fls. 81/83, além dos laudos periciais de fls. 20/22, 114/116 e 139/142; a folha de antecedentes criminais do acusado (fls. 59/69) e as certidões cartorárias de fls. 79/80 e 112.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente, isto porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado praticou o crime descrito na exordial.

A materialidade do delito é indubitosa, vez que demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, pelo laudo de constatação (fls. 20/22), bem como pelo exame químico-toxicológico de fls. 81/83, que atestou positivamente para COCAÍNA, tanto em forma de material sólido particulado quanto em forma de material sólido petrificado (crack).

A autoria também restou evidenciada, uma vez que demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), e pelas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

demais provas colhidas nos autos, sobretudo pela prova oral coligida em Juízo.

A policial militar Ana Paula Teixeira, condutora da prisão em flagrante do acusado, em Juízo, reconhece o acusado. Indica que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado em companhia de uma mulher, no que decidiram abordá-lo. Narra que, ao perceber a movimentação da viatura, o acusado empreendeu fuga, largando uma sacola que tinha na mão, a qual foi pega pela mulher que se encontrava com ele, tendo esta também empreendido fuga. Conta que conseguiram deter o acusado, e com ele encontraram uma pochete preta, da qual o réu tentava se desfazer em um bueiro, contendo pedras de crack e cocaína acondicionados em pequenas porções destinadas ao tráfico. Dá conta de que não conseguiram apreender a mulher. Afirma que o acusado, ao ser abordado, disse que estava levando os entorpecentes encontrados na pochete, junto com o que havia na sacola que portava inicialmente, a um lugar não identificado em troca de dinheiro. Não se recorda se foi encontrado dinheiro com o acusado. Sobre a mulher que empreendeu fuga, informa que o acusado disse que ela era seu contato na região, visto que não sabia o local em que deveria deixar a grande quantidade de entorpecentes que portava. Relata que optaram por perseguir o acusado, e não a mulher, porque ela correu em direção ao fluxo da crackolândia, sendo, por isso, mais difícil capturá-la. Dá conta de que o acusado foi revistado por seu colega de farda. Recorda-se de um aparelho eletrônico também apreendido com o acusado, mas não tem

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

certeza sobre a existência de dinheiro. Descreve a mulher que estava com o acusado como parda, baixa, de cabelo amarrado, e de corpo normal, nem gorda nem magra, aparentando ter entre vinte e trinta anos.

No mesmo sentido é a fala de Rogério Batista Barbosa, policial militar também arrolado pela acusação. Assim como sua colega de farda, reconhece o acusado em Juízo, e conta que estava em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado e uma companheira. Relata que, ao avistar a viatura, o acusado ficou nervoso, e começou a correr, tendo sua companheira corrido na direção oposta, tendo conseguido apenas abordar o réu. Indica que foi responsável pela revista pessoal ao réu, tendo com ele encontrado, em uma pochete, grande quantidade de entorpecentes, quais sejam, cocaína e crack. Não se recorda da presença de dinheiro na pochete. Dá conta de que o réu, ao ser abordado, disse estar transportando os entorpecentes até um destino desconhecido, em troca de R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Diz que a companheira do acusado evadiu-se de posse de uma sacola, a qual o réu disse conter grande quantidade de entorpecentes.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual nacional e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras, que, assim como as dos demais, têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser creditados até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípua” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Com efeito, os depoimentos dos policiais são coesos e sequenciais, sendo uníssimos até mesmo nos pequenos detalhes, não havendo nenhum elemento de eiva em suas declarações. Da mesma forma, são ambos idênticos ao que foi narrado em solo policial perante a autoridade competente.

O acusado por sua vez, em Juízo, sob o

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

crivo do contraditório, nega os fatos como descritos pelos policiais e pela denúncia. Conta que estava usando drogas na região da crackolândia há cerca de três meses, tendo saído da casa da família. Relata que, no momento da abordagem, estava comprando drogas de uma traficante, cerca de R\$140,00 (cento e quarenta reais), tendo todo mundo que estava em volta começado a correr quando da chegada da viatura. Nega que tenha chegado a comprar os entorpecentes, tendo os policiais lhe imputado a posse de tais por ter sido o único a ser alcançado, tendo em vista que usava drogas constantemente há 04 dias e não conseguia correr muito. Indica que conseguiu os cento e quarenta reais com que objetivava comprar os entorpecentes através de seu trabalho como coletor de materiais recicláveis.

Sua versão escusatória, no entanto, não merece prosperar. A defesa técnica não trouxe nenhum elemento de comprovação da fala do réu, restado apenas alegações vagas acerca de sua fonte de renda e de seus hábitos de usar drogas. Pesam contra ele a grande quantidade de dinheiro e a quantidade diversificada de entorpecentes encontrados em sua posse.

Além disso, a prova trazida pela acusação tem força para conduzir a uma condenação, tendo em vista que os depoimentos são coesos, lógicos e sequenciais, ao contrário da versão apresentada pelo réu. Com efeito, os policiais foram firmes ao narrar os presentes fatos, afirmando, em consonância com o relatado na fase inquisitiva, que o réu confessou informalmente a sua participação no


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

nefando tráfico.

Quanto ao destino da droga apreendida, não se discute que os entorpecentes destinavam-se à finalidade de tráfico e não de uso, tendo em mente que foram apreendidas 53g (cinquenta e três gramas) de cocaína na forma de 131 (cento e trinta e uma) porções de crack, e 26,2g (vinte e seis gramas e dois decigramas) de cocaína, acondicionados em 36 (trinta e seis) pinos plásticos denominados “eppendorfs”, além da quantia de R\$141,75 (cento e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos). A quantidade e a maneira como estavam acondicionados, acrescida às declarações das testemunhas de acusação, denunciam o referido comércio. Apesar de não parecer, de início, uma quantidade significativa, necessário notar que o acusado portava, também, em notas trocadas, R\$141,75 (cento e quarenta e um reais e cinquenta e setenta cinco centavos). Ora, tais condições de acondicionamento de entorpecente, e tamanha quantidade de dinheiro são fortes indícios da prática do nefando tráfico.

Assim, diante de tais elementos de convicção, não restam dúvidas de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na denúncia, sendo a sua condenação medida necessária, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isentem de pena.

Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal e, via de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

consequência, condeno TYAGO ROCHA PIRES, filho de Otaciliop Pires e Ivaunete Maria Rocha, como incurso nas sanções do artigo 33, “Caput”, da Lei nº 11.343/06.

Diante das regras de fixação de penas presentes nos artigos 59 e 60, do Código Penal, imponho ao réu a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, a qual aumento em 1/6 (um sexto), em razão dos antecedentes criminais do acusado, (fls. 59/69 e 79/80), perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a Lei.

Fixei a pena acima do mínimo legal, elevada de 1/6 (um sexto), isto porque o réu tem antecedentes criminais (fls. 59/69 e 79/80).

Não é o caso de se aplicar a norma do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, isto porque o réu não é primário e ostenta antecedentes criminais.

Incabível, ademais, a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritivas de direitos, devendo ser aplicada a norma contida no artigo 44, da Lei nº 11.343/06, que veda, expressamente, a sua conversão em restritivas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de direitos.

E nesse passo é bom lembrar a lição do mestre Guilherme de Souza Nucci: "...Nenhuma inconstitucionalidade existe, pois não se fere a individualização da pena. Cuida-se de política criminal do Estado, buscando dar tratamento mais rigoroso ao traficante..." (In. Leis Penais e Processuais comentadas, p. 397, 5ª Ed., RT)

Fixadas as penas em definitivo e considerando o teor da Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, motivo pelo qual fixo como regime inicial o REGIME FECHADO, considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, isso porque o crime é grave; vedando-lhe o direito de apelar em liberdade.

Por fim, desde já autorizo o perdimento da quantia de R\$ 141,75 (cento e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) apreendida com o acusado, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n. 11.343/06, em favor da União.

Recomende-se o acusado no cárcere em que se encontra recolhido.

Nome do acusado no rol, oportunamente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Custas “ex lege”.

P. R. I. e C.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2017.

JOSÉ FERNANDES FREITAS NETO
Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**